

0067772-97.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANA MARANHÃO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 1725/2018

Vistos.

JULIANA MARANHÃO DA SILVA, qualificada nos autos, foi condenada pelo juízo a quo à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0067772-97.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0067772-97.2018.8.26.0050 2018/001725

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANA MARANHÃO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 1725/2018

Vistos.

JULIANA MARANHÃO DA SILVA, qualificada nos autos, foi condenada pelo juízo a quo à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, por infração ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Houve interposição de recursos de apelação pelas partes, os quais foram recebidos e processados.

Por v. acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi dado parcial provimento ao recurso defensivo para deferir a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos (nos moldes do artigo 47, inciso IV, do Código Penal).

O v. acórdão transitou em julgado em 18/12/2019 para o Ministério Público e em 03/02/2020 para a Defensoria Pública (fls. 367).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É o caso de se reconhecer a prescrição da pretensão executória.

A pena em concreto aplicada à acusada prescreve no prazo de 04 (quatro anos), na forma do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

No entanto, a ré era menor de 21 anos à época dos fatos, devendo ser reduzido o prazo prescricional pela metade, conforme artigo 115 do Código Penal. Desse modo, o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos.

Nesse cenário, verifica-se que já decorreu lapso temporal superior a dois anos, contado da data do trânsito em julgado para a acusação e esta data, sem que a acusada tenha iniciado o cumprimento da pena.

Posto isso, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré JULIANA MARANHÃO DA SILVA, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

P.R.I.C. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com as comunicações de estilo.

São Paulo, 4 de outubro de 2022.